

1518913-82.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228266/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26898471 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2228266 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAMILA BUENO DA SILVA

Vistos.

Kamila Bueno da Silva foi denunciada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518913-82.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518913-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228266/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26898471 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2228266 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAMILA BUENO DA SILVA

Vistos.

Kamila Bueno da Silva foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 10h26min., tentou subtrair, para si, diversas unidades de desodorante e 03 (três) vidros de shampoo, da marca Dove; 01 (um) desodorante da marca Rexona e 01 (um) pacote de chocolate da marca M&M's, avaliados conjuntamente em R\$ 143,42 (cento e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), pertencentes a Lojas Americanas S/A, representada por Franciele Pinheiro de Faria, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A ré foi presa em flagrante delito e, no dia seguinte, foi-lhe concedida liberdade

provisória (fls. 48/50).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 79/80).

A ré foi regularmente citada (fls. 90) e apresentou resposta à acusação (fls. 93). Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação da ré, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa da ré requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10); auto de avaliação (fls. 11/12) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A representante da empresa vítima, Franciele Pinheiro de Faria, relatou que a ré entrou na loja com outra menina, quando viu a ré colocando o desodorante dentro da loja. Então ao interpelar a acusada esta tentou se evadir com os produtos da loja. Ato contínuo passou uma viatura de polícia e prendeu a ré.

A testemunha Thiago Braga Aio, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pela avenida quando viu um tumulto, os funcionários da loja segurando a ré que tentava sair com pertences sem paga-los. Em seguida, a viatura conseguiu prender a ré e recuperar os produtos subtraídos.

A testemunha Thyago Augusto Albuquerque Guerra, policial militar, contou versão semelhante ao colega de farda.

Ao ser interrogada judicialmente, a ré confessou os fatos.

Pois bem.

A ré confessou a prática do delito, tendo, ainda, em seu desfavor, o auto de exibição e apreensão, auto de avaliação e depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, que, no dia referido, a ré ingressou no estabelecimento vítima e passou a subtrair os produtos expostos à venda, colocando-os em uma bolsa. Percebendo a ação, funcionárias da loja a interpelaram e solicitaram que devolvesse os produtos, o que foi parcialmente acatado pela ré, que restituiu algumas unidades de desodorante. Entretanto, quando solicitado que devolvesse o restante das mercadorias que ainda estavam na bolsa, a acusada quis sair da loja, mas foi segurada e passou a empurrar as funcionárias, até que conseguiu se desvencilhar e correu. Logo que acessou a via pública, a ré continuou correndo, ao mesmo tempo em que dispensava ao solo os produtos que haviam permanecido no interior da bolsa. Neste momento, policiais militares em patrulhamento de rotina passavam com uma viatura pelo local e detiveram a ré. Procedida à busca pessoal, em revista ao interior de sua bolsa, foram encontrados um shampoo e um desodorante, ambos subtraídos da loja vítima. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento do representante da empresa vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

Além disso, é inaplicável ao presente caso o princípio da insignificância. A folha de antecedentes da ré possui diversos registros criminais, indicando habitualidade criminosa, o que impede a aplicação do referido princípio, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça HC 260.375/SP.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade da ré, tendo sido condenada pelos Juízos da 1ª, 10ª e 4ª Varas Criminais, conforme folha de antecedentes de fls. 66/78 e certidão de fls. 28/32, fixo a pena-base 3/8 acima do mínimo legal, resultante em um (01) ano, quatro (04) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa.

A ré é reincidente, tendo sido condenada pelo Juízo da 18ª Vara Criminal da Capital (fls. 28/32), razão pela qual a pena seria agravada em 1/6. Porém, como confessou a prática do delito, a reprimenda permanecerá no patamar anteriormente fixado.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O furto foi meramente tentado (art.14, inc. II, do Código Penal). Considerando que a ré foi detida nas imediações do estabelecimento, será a pena reduzida na metade (1/2). Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena da ré, em definitivo, em oito (08) meses e oito (08) dias de reclusão e pagamento de sete (07) dias-multa.

Tendo em vista a reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Também em razão da reincidência da ré, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira da ré, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar a ré Kamila Bueno da Silva como incurso no artigo 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual a condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de oito (08) meses e oito dias (08) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de sete (07) dias-multa.

A ré respondeu ao processo enquanto solta, sem causar embaraços. Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA